CONTRATO DE LOCACIÓN

Entre Sr. LOCADOR DE PRUEBA, DNI Nº 11111111, con domicilio real y especial en Calle de Prueba 123, Guaymallén, Mendoza (C.P.:5521), por una parte y en adelante denominada la **LOCADORA**; y Sr. LOCATARIO DE PRUEBA, DNI Nº 22222222, con domicilio real y especial en Calle de Prueba 123, Guaymallén, Mendoza (C.P.:5521), por la otra parte y en adelante denominada la **LOCATARIA**; convienen en celebrar el presente contrato de locación, que se regirá por las siguientes cláusulas: --

CLÁUSULA 1: LEGISLACIÓN APLICABLE.

El presente contrato se encuentra regido por: **A) El DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA (DNU) 70/2023 "BASES PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ECONOMÍA ARGENTINA",** dictado por el Poder Ejecutivo Nacional el 20 de diciembre de 2023 y Publicado en el Boletín Oficial del del día 21 de diciembre de 2023, Número: 35326 Página: 3. Decreto que comenzó a regir el día 29 de diciembre de 2023; **B) Ley 26.994, Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN) y C) Leyes complementarias.**

CLÁUSULA 2: MANDATO

Las obligaciones que asume la parte **LOCATARIA** son indivisibles y solidarias. En consecuencia, Sr. LOCATARIO DE PRUEBA se facultan recíproca e irrevocablemente para que cualquiera de ellos pueda válidamente, sin la conformidad del otro, convenir con la parte **LOCADORA** la rescisión del contrato de locación o resolver unilateralmente el mismo.

CLÁUSULA 3: OBJETO

La **LOCADORA** entrega en locación a la **LOCATARIA** y ésta recibe en carácter de tal, un (1) inmueble ubicado en calle Calle de Prueba 456, Guaymallén, Mendoza. Inmueble inscripto en la Administración Tributaria de Mendoza bajo el número de padrón . El inmueble, objeto del presente contrato, consta de:Departamento de dos dormitorios, cocina comedor, baño y patio..

En el inmueble alquilado se suministran los siguientes servicios: **Electricidad, Agua, Tasas municipales**. -

Las ventanas y puertas se entregan con sus herrajes, vidrios y rejas, en muy buen estado. Todas las puertas del inmueble alquilado se entregan con sus herrajes y llaves, en muy buen estado. -

Todos los bienes muebles y/o accesorios y/o artefactos detallados precedentemente y/o en el inventario como anexo I que es parte integrante de este contrato se entregan en buen estado de conservación y uso. –

CLÁUSULA 4: DESTINO

La **LOCATARIA** destinará el inmueble locado exclusivamente para VIVIENDA PERSONAL de Sr. LOCATARIO DE PRUEBA, DNI Nº 22222222. El destino acordado no podrá ser alterado ni cambiado bajo ningún pretexto y en condición alguna.

La violación de lo acordado en esta cláusula faculta a la **LOCADORA** para rescindir el contrato de locación, interponiendo la pertinente demanda de desalojo, con pedido de expresa imposición de costos y costas a cargo de la L**OCATARIA** y los **CODEUDORES,** solidariamente. –

CLÁUSULA 5: OTRO DESTINO – CONTRIBUCIONES

Si el destino no es vivienda, restantes destinos, toda tasa, patente, multa, impuesto, gastos o cualquier tipo de contribución que deba soportar este contrato o el inmueble arrendado con motivo del destino de esta locación o del establecimiento que funciona en dicho inmueble será de cargo exclusivo de **la LOCATARIA**. La **LOCATARIA** deberá pagar regularmente las patentes o derechos de habilitación correspondientes a la actividad que desarrolle en el inmueble alquilado. Concluido el contrato de locación, la **LOCATARIA** deberá dar de baja ante la repartición que corresponda la actividad que desarrolle en el inmueble objeto del presente contrato. Caso contrario, si no solicita la baja ante la repartición correspondiente, la **LOCATARIA** se obliga a abonar a la **LOCADORA** en concepto de cláusula penal a pagar una multa diaria al equivalente de diez (10) litros diarios de nafta grado 3 (premium) de SHELL, desde el día siguiente del que es notificada la **LOCATARIA** para que realice los actos útiles tendientes a dar de baja ante la repartición que corresponda la actividad que desarrolle en el inmueble objeto del presente contrato

Queda a cargo exclusivo de la **LOCATARIA,** sin responsabilidad alguna para la **LOCADORA** y el Corredor/a Público/a Inmobiliario/a, la verificación, ante la autoridad de aplicación, la factibilidad de la habilitación para explotar en el inmueble alquilado el destino acordado en el presente. La vigencia del presente contrato no queda supeditada a la habilitación municipal o de cualquier otro ente nacional, provincial o municipal, por cualquier causa que fuere, y que requiera la actividad de la **LOCATARIA** en el inmueble alquilado. En caso de que no se otorgue la habilitación correspondiente por causas imputables a la **LOCATARIA** y se frustre este contrato, la **LOCATARIA** deberá abonar a la **LOCADORA** en concepto de indemnización el equivalente al cinco por ciento (5%) del total del precio acordado para todo el plazo de este contrato.

Queda determinado que, para la colocación de letreros eléctricos luminosos y cualquier tipo de carteles, es necesaria la conformidad escrita de la **LOCADORA,** con la aprobación específica de las características, potencia, ubicación, etc. del cartel, letrero o aviso de que se trate. Además, deberá contar la pertinente autorización municipal, tramitación y pago a cargo exclusivo de la **LOCATARIA.**

CLÁUSULA 6: RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO

Son a cargo de la **LOCATARIA** las responsabilidades por el incumplimiento de las exigencias emanadas de autoridades municipales y/o judiciales, provinciales o nacionales, que deban observarse en razón del uso dado a lo locado, de los bienes de que se sirva la **LOCATARIA** o del destino dado a los mismos. --

CLÁUSULA 7: PLAZO DE LA LOCACIÓN

La presente locación se pacta por el plazo de **VEINTICUATRO (24) MESES,** contados a partir del día primero (01) de noviembre del año dos mil veintiséis (2026), venciendo en consecuencia, el día treinta y uno (31) de octubre del año dos mil veintiocho (2028).

CLÁUSULA 8: RENOVACIÓN

Dentro de los tres (3) últimos meses de la relación locativa, cualquiera de las partes podrá convocar a la otra, notificándola en forma fehaciente, a efecto de acordar la renovación del contrato de locación, en un plazo no mayor de quince (15) días corridos.

A todos los efectos de esta cláusula, las partes acuerdan que la notificación debe efectuarse, exclusivamente, por carta documento, telegrama colacionado o notificación notarial.

CLÁUSULA 9: RESCISIÓN DEL CONTRATO POR LA LOCATARIA

La **LOCATARIA** podrá, en cualquier momento, resolver la contratación abonando el equivalente al diez por ciento (10%) del saldo del canon locativo futuro, calculado desde la fecha de la notificación de la rescisión hasta la fecha de finalización pactada en el contrato. Al efecto de calcular el monto de la indemnización se considerará, únicamente, el precio de la locación que debe pagar la **LOCATARIA**, a la fecha en que notifica a la **LOCADORA** la rescisión unilateral.

La **LOCATARIA** deberá pagar la indemnización acordada en esta cláusula en el mismo acto, día y hora en que debe restituir la tenencia del inmueble alquilado

CLÁUSULA 10: RESCISIÓN DEL CONTRATO POR LA LOCADORA.

La **LOCADORA** podrá, en cualquier momento, resolver la contratación abonando el equivalente al diez por ciento (10%) del saldo del canon locativo futuro, calculado desde la fecha de la notificación de la rescisión hasta la fecha de finalización pactada en el contrato. Al efecto de calcular el monto de la indemnización se considerará, únicamente, el precio de la locación que debe pagar la **LOCATARIA**, a la fecha en que la **LOCADORA** notifica la rescisión unilateral.

La **LOCADORA** deberá pagar la indemnización acordada en esta cláusula en el mismo acto, día y hora en que debe restituir la **LOCATARIA** la tenencia del inmueble alquilado. Conforme lo prescribe el art. 1219, inc. d) del CCCN la voluntad de la **LOCADORA** de resolver el presente contrato de locación, en cualquier momento, se constituye en una expresa causal de resolución del contrato de locación.

La **LOCADORA** deberá notificar en forma fehaciente su decisión de rescindir unilateralmente el contrato de locación a la **LOCATARIA,** con una antelación mínima de noventa (90) días de la fecha en que reintegrará el inmueble alquilado, fijada por la **LOCADORA.**

CLÁUSULA 11: VENTA DEL INMUEBLE ALQUILADO

En caso de transferencia del dominio del inmueble arrendado, acreditado el acto jurídico, la **LOCADORA** podrá rescindir este contrato de locación, abonando el equivalente al diez por ciento (10%) del saldo del canon locativo futuro, calculado desde la fecha de la notificación de la rescisión hasta la fecha de finalización pactada en el contrato. Al efecto de calcular el monto de la indemnización se considerará, únicamente, el precio de la locación que debe pagar la **LOCATARIA**, a la fecha en que la **LOCADORA** notifica la rescisión.

La **LOCADORA** deberá notificar en forma fehaciente su decisión de rescindir unilateralmente el contrato de locación a la **LOCATARIA,** con una antelación mínima de treinta (30) días de la fecha en que reintegrará el inmueble alquilado, dispuesta por la **LOCADORA.**

CLÁUSULA 12: RESOLUCIÓN POR MUERTE DE CUALQUIERA DE LAS PARTES.

Se acuerda expresamente que, ante el fallecimiento de cualquiera de las partes, **LOCADORA** y/o, **LOCATARIA**, la parte sobreviviente podrá rescindir este contrato de locación, comunicando tal decisión a cualquiera de los herederos, fehacientemente, considerándose tal, exclusivamente: la carta documento, telegrama colacionado o notificación notarial.

CLÁUSULA 13: CLÁUSULA PENAL

La **LOCATARIA** se obliga, a la finalización del contrato por cualquiera de las causas contempladas en el ordenamiento jurídico vigente, en especial las estipuladas en este contrato de locación, a restituir la tenencia del inmueble alquilado, conjuntamente con sus accesorios, en el estado de conservación y uso acordado contractualmente, entregando las constancias de los pagos que efectuó en razón de la relación locativa y que resulten atinentes a la cosa alquilada o a los servicios que tenga. Las partes acuerdan que, la entrega y recepción de la tenencia del inmueble alquilado y el cumplimiento de las restantes obligaciones a cargo de la **LOCATARIA** enunciadas en el primer párrafo de la presente cláusula, debe instrumentarse, exclusivamente por escrito. El incumplimiento, por cualquier causa que fuere, de la obligación establecida en esta cláusula, hará pasible a la **LOCATARIA** de pagar una multa diaria al equivalente de diez (10) litros diarios de nafta grado 3 (premium), Valor de la nafta que suministre SHELL**,** desde el día en que es exigible la obligación de restituir la tenencia del inmueble alquilado. La **LOCATARIA** deberá pagar el último precio del alquiler, con más la multa acordada en esta cláusula. La multa penal se pacta por la simple demora en restituir el inmueble locado y sin perjuicio de las demás sanciones que el o los incumplimientos de la **LOCATARIA** originasen en su perjuicio. –

CLÁUSULA 14: ABANDONO DE LA LOCACIÓN

En el caso de que la **LOCATARIA** abandone el inmueble alquilado, la parte **LOCADORA,** entre otros**,** podrá ejercer el derecho a recuperar la tenencia del mismo, en los términos del artículo 238 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de la Provincia de Mendoza (CPCT). La **LOCATARIA** y los **CODEUDORES,** solidariamente, tendrán a su cargo exclusivo los costos y costas del proceso judicial, precitado. -

CLÁUSULA 15: PRECIO DEL ALQUILER

AJUSTE CUATRIMESTRAL - ACUMULATIVO – INDICE APLICABLE

Las partes fijan de común acuerdo por esta locación el pago del canon mensual en la moneda de curso legal y forzoso, prescripta por el ordenamiento jurídico vigente en el país, a la fecha de suscripción de este contrato. La **LOCATARIA** pagará un canon inicial mensual de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA MIL **($650.000)** que se reajustará cuatrimestralmente y en forma acumulativa, conforme al índice de precios al consumidor (IPC) que suministre el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

El canon mensual de alquiler será abonado por anticipado el día primero (1) de cada mes, en el domicilio de la inmobiliaria “LG PROPIEDADES”, sito en calle ESPAÑA 4350, VILLA NUEVA, GUAYMALLÉN, MENDOZA o donde la **LOCADORA** lo fije posteriormente y notifique fehacientemente a la **LOCATARIA** en el domicilio especial fijado en este contrato. Los pagos deben efectuarse en los horarios habilitados por la precitada Inmobiliaria. El precio del alquiler se pacta por períodos de mes entero y aunque la **LOCATARIA** restituya la tenencia del inmueble alquilado por el presente contrato antes de finalizar el mes, deberá abonar íntegramente el canon correspondiente a ese mes. -

La **LOCADORA** autoriza al Corredor Público Inmobiliario SRA. LAURA GONZALEZ y/o a la persona que este delegue, a cobrar toda suma líquida o ilíquida emergente de la locación y a extender los correspondientes recibos *. -

Las partes acuerdan, expresamente, que solo se admitirá como único medio de prueba del pago del precio del alquiler y cualquier otra prestación periódica a cargo de la **LOCATARIA**, al ***recibo***.

CLÁUSULA 16: AUTORIZACIÓN

La LOCADORA autoriza al Corredor Público Inmobiliario SRA LAURA ALICIA GONZALEZ, matrícula Nº 1572, y a quienes este designe, para que, realice en su nombre y representación las siguientes gestiones: A) Cobren el precio de los alquileres, actualización monetaria, indemnizaciones, intereses, cláusulas penales, servicios e impuestos, y toda otra suma líquida o ilíquida emergente del presente contrato de locación, con facultades para efectuar transacciones, otorgar quitas, esperas, remisión y novación de las deudas; B) Practiquen intimaciones, emplazamientos y/o citaciones a la parte locataria, codeudores y principales pagadores y terceros en general, a través de cartas documentos, telegramas, actas notariales, documentos privados y/o cualquier otro medio verbal o escrito. En especial, que efectúe la intimación prescripta por el Art. 1222 del CCCN; C) Realicen la inspección pactada en este contrato de locación; y D) Reciban la tenencia y llaves del inmueble arrendado y constaten el estado del mismo y el de sus accesorios, expresando conformidad o disconformidad y E) Realizar cuanto más actos, gestiones y diligencias sean conducentes al mejor desempeño de las gestiones precedentemente conferidas.

CLÁUSULA 17: CONSIGNACIÓN DE LLAVES

En caso de consignación de llaves, el canon mensual regirá hasta que la **LOCADOR**A reciba la real y efectiva tenencia del inmueble locado, a través del Oficial de Justicia actuante del Juzgado que intervenga en la causa.

CLÁUSULA 18: SERVICIOS – TASAS. -

Durante la vigencia del presente contrato y hasta la real y efectiva restitución de la tenencia del inmueble alquilado en las condiciones pactadas, la **LOCATARIA** se obliga a pagar: **A) Electricidad (EDEMSA); parte a cargo de la LOCATARIA: 100%; B) Agua (AYSAM); parte a cargo de la LOCATARIA: 50%; C) Tasas municipales (Municipalidad de Guaymallén); parte a cargo de la LOCATARIA: 100%; D) Cualquier otro servicio que sea suministrado, eventualmente, en el inmueble alquilado (Ejemplo: teléfono, cable video, etc.); E) Las multas que impongan organismos estatales (municipales, provinciales y nacionales) y privados por imprudencia o negligencia de la locataria en el uso del inmueble arrendado.** Los servicios, contribuciones y tasas municipales y multas detallados precedentemente se suman e integran el precio del alquiler. La prestación dineraria a cargo de la **LOCATARIA** se integra con el precio de la locación y toda otra prestación de pago periódico asumida convencionalmente por la **LOCATARIA**. La **LOCATARIA** deberá entregar a la **LOCADORA**, en el acto en que abone el precio del alquiler, los instrumentos originales que acrediten el pago de los servicios especificados precedentemente y pagar las contribuciones, tasas e impuestos municipales, Aguas y cloacas y multas especificadas en la presente cláusula. Caso contrario, conforme a lo dispuesto por el art. 869 del CCCN, porque estos rubros se suman al precio del alquiler y porque expresamente lo pactan las partes, la **LOCADORA** podrá negarse a recibir de la **LOCATARIA**, todo pago que no comprenda los servicios, contribuciones, tasas, impuestos, intereses y multas detallados precedentemente, y/o no le entreguen los originales de los instrumentos que acreditan el pago de los mismos. -

CLÁUSULA 19: CLAUSULA PENAL POR MORA EN EL PAGO. -

Al incurrir en mora en el pago de los cánones mensuales, de los servicios y tasas detallados en la cláusula precedente, la **LOCATARIA** se obliga a abonar a la **LOCADORA** o a quien su derecho represente, en concepto de cláusula penal una multa del uno porciento (%1), diaria. Al locatario se le concede un plazo de gracia para el pago de los alquileres hasta el día ocho (8) del mes que corresponde el pago, fecha hasta la cual no se cobrará la multa pactada; vencido el plazo de gracia y no abonándose el alquiler correspondiente, la multa se calculará desde el día primero (1) del mes en que incurrió en mora hasta el día del efectivo pago. La multa acordada en esta cláusula penal deberá abonarse conjuntamente con el canon respectivo que se encontrare en mora. La parte **LOCADORA** no se encuentra obligada a recibir pagos parciales o a cuenta de mayor cantidad, tanto respecto de los montos, como de los rubros adeudados; no obstante, la recepción de estos pagos parciales o a cuenta, no significará de modo alguno el otorgamiento de mayores plazos de cumplimiento, espera, o novación de la deuda, aunque nada se especifique en el recibo respectivo. En todos los casos de recepción de pagos a cuenta, el mismo será imputado en primer lugar a la multa pactada en la presente cláusula penal adeudada y luego contra el capital, también adeudado.

CLÁUSULA 20: ESTADO DEL INMUEBLE

El inmueble alquilado, con sus accesorios, se entrega a la **LOCATARIA** en buen estado de conservación y uso. La **LOCATARIA** declara haber visitado y examinado el inmueble arrendado por el presente contrato, conjuntamente con personas idóneas, encontrándose satisfecha del mismo, es decir, en el buen estado en que se encuentra, debiéndolo restituir en igual forma. Es obligación de la **LOCATARIA** la conservación del inmueble arrendado en buen estado, asumiendo todos los actos necesarios a su objeto

La **LOCATARIA** se obliga, a su cargo exclusivo, a mantener permanentemente limpios, libre de todo elemento que obstaculice su buen funcionamiento, los patios, techos y desagües pluviales del inmueble alquilado. -

La **LOCATARIA** se obliga, para el caso de instalación de artefactos eléctricos o a gas, de que esta se realice por un profesional idóneo y matriculado. -

La **LOCADORA** entrega el inmueble alquilado a la **LOCATARIA** recién pintado en su totalidad. La **LOCATARIA** al restituir la tenencia del inmueble alquilado, se obliga a pagar la mano de obra y materiales que sean necesarios para pintar el inmueble a nuevo en su interior y exterior, comprendiendo paredes y cielorrasos con pinturas de primera calidad. La **LOCADORA** seleccionará y contratará los profesionales a cargo de la obra, y comprará la pintura eligiendo su calidad y colores.

Dentro de los quince (15) días corridos, a contar desde la suscripción del presente contrato, la **LOCATARIA** está obligada a formular, fehacientemente, a la **LOCADORA** cualquier objeción, observación o reclamo respecto al estado del inmueble alquilado. Caso contrario, vencido dicho plazo, la **LOCADOR**A no admitirá ningún tipo de reclamo. –

CLÁUSULA 21: SEGURIDAD.

La **LOCATARIA** se obliga a tomar todas las precauciones de seguridad necesarias para evitar que por acción u omisión se cometa algún hecho delictivo en el inmueble alquilado. Entre ellas, enunciativamente, se encuentran cerrar debidamente los accesos y ventanas del inmueble locado,

especialmente, cuando la **LOCATARIA** se ausentare del mismo, mantener en perfecto estado de conservación los herrajes y cerraduras, mantener la iluminación exterior existente en buenas condiciones. En caso de que se produzca la comisión de algún hecho delictivo en el inmueble locado deberá comunicarlo inmediatamente a la Autoridad Pública competente y a la **LOCADORA** en forma fehaciente.

CLÁUSULA 22: REPARACIONES

Todo arreglo o reparación de simple mantenimiento mejoras útiles y de mero lujo, queda a cargo y a costa exclusiva de la **LOCATARIA. -**

La reparación de los deterioros por daños y perjuicios causados a la cosa locada imputables a la **LOCATARIA**, a las personas que con ella cohabita y/o visitas ocasionales, son a cargo y a costa exclusivo de la **LOCATARIA. –**

REPARACIONES URGENTES: las reparaciones urgentes están a cargo exclusivo de la parte **LOCADORA**. Las reparaciones urgentes son las obras y trabajos cuya realización es indispensable para la conservación de la cosa. Deterioros producidos en el inmueble alquilado, no imputables a la parte **LOCATARIA,** a las personas que habitan con ella y visitantes ocasionales.

Con carácter enunciativo y atento a la casuística jurisprudencial se consideran reparaciones urgentes a las siguientes: filtración de aguas en los techos, humedad en el inmueble, deficiente funcionamiento de las cloacas, reparación del sistema eléctrico, electrificación de paredes, roturas de caños de gas y agua, rotura de mesada de cocina, pisos con deterioros no imputables a la **LOCATARIA,** las personas que habitan con ella y visitantes ocasionales, etc., la precedente reparaciones urgentes, se realiza con carácter meramente enunciativo y no taxativo.

En caso de que el inmueble alquilado sea objeto de robo y/o vandalismo, los deterioros ocasionados, como consecuencia de estos, deberán ser reparados por la **LOCATARIA**, a su cargo y costo exclusivo. Ejemplos de esta clase de deterioros: roturas de techos, rejas, ventanas, puertas, portones, etc. los precedentes ejemplos tienen carácter meramente enunciativo y no taxativo**.**

REPARACIONES QUE NO SON URGENTES: El mantenimiento, limpieza y reparación del calefón, aire acondicionado, ventilador, estufas, cocina y cualquier otro accesorio del inmueble alquilado está a cargo y coste exclusivo de la **LOCATARIA**. En el caso de que el accesorio afectado es vetusto, hecho determinado por un dictamen técnico, la sustitución del mismo, es a cargo y coto exclusivo de la **LOCADORA**. La prueba de la vetustez está a cargo de la **LOCATARIA.**

La reparación y sustitución de tomacorrientes, llaves de luz, portalámparas, reparación y sustitución de cerraduras, entre otras, están a cargo y coste exclusivo de la **LOCATARIA.** Lo detallado precedentemente tienen carácter meramente enunciativo y no taxativo.

La reparación de los deterioros por daños y perjuicios causados a la cosa locada imputables a la **LOCATARIA**, a las personas que con ella cohabita y/o a terceros, son a cargo y costa exclusivo de la **LOCATARIA. -**

En cumplimiento de su obligación de vigilancia, la **LOCATARIA** debe poner en conocimiento a la **LOCADORA** de los deterioros, sean estos urgentes o no, que se produzcan en el inmueble alquilado, desde el momento en que toma conocimiento de la existencia de los deterioros o mal funcionamiento de los accesorios. Lo deberá hacer en forma fehaciente, dentro de las veinticuatro (24) horas corridas, contadas a partir de la recepción de la notificación.;

En todos los casos, las notificaciones remitidas al domicilio especial denunciado por la **LOCADORA** en el contrato, se tendrá por válida, aun si estas se negaran a recibirla o no pudiese perfeccionarse por motivos imputables a las mismas. –

CLÁUSULA 23: INSPECCIÓN INMUEBLE LOCADO

La **LOCADORA** o sus representantes legales y/o personas autorizadas tienen derecho a vigilar, inspeccionar y constatar el estado del inmueble locado, a cuyo fin podrá para ello visitar el inmueble, en cualquier momento, sola o acompañada por técnicos o asesores legales que considere conveniente. La **LOCADORA** deberá informar a la **LOCATARIA** el día y hora de inspección y constatación del estado del inmueble locado. -

El incumplimiento de la obligación contraída por la **LOCATARIA** la hará pasible de pagar una multa diaria al equivalente de diez (10) litros diarios de nafta grado 3 (premium), valor de la nafta que suministre SHELL, desde el día siguiente del que es notificada la **LOCATARIA** para que cese el incumplimiento hasta la fecha en que le permita a la **LOCADORA** el ingreso al inmueble alquilado para ejercer el derecho consagrado en esta cláusula. La multa acordada integra la prestación dineraria a cargo de la **LOCATARIA**. La **LOCADORA** podrá negarse a recibir de la **LOCATARIA**, todo pago que no comprenda la multa pactada en la presente, pudiendo la primera nombrada negarse a la recepción del canon en la medida en que no se cancelaren conjuntamente la multa pactada en esta cláusula penal, considerándose la negativa como de justa causa, no dando fundamento a la parte **LOCATARIA** a intentar su consignación judicial por tal razón. En todos los casos de recepción de pagos a cuenta, el mismo será imputado en primer lugar a la multa pactada en la presente cláusula penal y luego contra el capital de los restantes rubros adeudados. –

El incumplimiento de lo acordado en este cláusula se configura en causal de desalojo, lo que facultará a la **LOCADORA** para rescindir de este contrato por motivos imputables a la **LOCATARIA,** promover el juicio de desalojo y reclamar el pago de los daños y perjuicios directos y del lucro cesante, que podrá calcularse sobre el total de duración del contrato de haberse cumplido cabalmente y el precio de la locación

CLÁUSULA 24: MEJORAS

Le queda absolutamente prohibido a la **LOCATARIA** hacer mejoras e innovaciones edilicias en el inmueble arrendado. En caso de incumplimiento de lo prescripto precedentemente, la **LOCATARIA** renuncia a ejercer el Derecho de Retención sobre el inmueble arrendado por la realización de cualquier clase de mejoras, incluidas las reparaciones urgentes y la **LOCADORA** podrá optar entre: **a)** hacer restituir las cosas a su estado anterior a cargo exclusivo de la **LOCATARIA** o **b)** dejarla a beneficio exclusivo de la **LOCADORA,** sin reembolso alguno por parte de ésta y sin perjuicio de las indemnizaciones que correspondieran o **c)** la rescisión del contrato de locación. El incumplimiento de lo acordado en este clausula se configura en causal de desalojo, lo que facultará a la **LOCADORA** para rescindir de este contrato por motivos imputables a la

LOCATARIA, promover el juicio de desalojo y reclamar el pago de los daños y perjuicios directos y del lucro cesante, que podrá calcularse sobre el total de duración del contrato de haberse cumplido cabalmente y el precio de la locación

Si a pesar de la expresa prohibición a la **LOCATARIA** de hacer mejoras, arreglos e innovaciones edilicias, esta invocara, ilegalmente, autorizaciones para hacer mejoras, con obligación de pagarlas la **LOCADORA,** y con obligación de hacerlas la **LOCATARIA**, o sin ella, no pueden ser probadas sino por escrito. –

CLÁUSULA 25: MEJORAS ÚTILES Y SUNTUARIAS.

Al restituir la tenencia del inmueble alquilado, las mejoras útiles (aquellas que aprovechan a cualquier sujeto que use y goce del Inmueble) o suntuarias (aquellas que generan un provecho exclusivo para quien las hizo) introducidas en el inmueble, objeto de este contrato, por la **LOCATARIA** con autorización expresa, por escrito, de la **LOCADORA**, podrán ser retiradas por aquella sólo si de la separación de la mejora no se ocasionare ningún daño al inmueble locado. La **LOCATARIA** no tiene derecho a reclamar el pago de tales mejoras a la **LOCADORA,** quedan a beneficio del inmueble arrendado

CLÁUSULA 26: CESION-SUBLOCACION-COMODATO

Esta locación asume el carácter de personal respecto de la **LOCATARIA** e intransferible. Queda prohibida la cesión de la posición contractual, la sublocación y cualquier tipo de acto jurídico o no, del cual emerja una ocupación del inmueble arrendado por el presente que no sea la acordada a la **LOCATARIA**. La violación total o parcial, permanente o temporaria de estas prohibiciones origina la rescisión culpable de la locación, se configura en causal de desalojo, lo que facultará a la **LOCADORA** para promover el juicio de desalojo y reclamar el pago de los daños y perjuicios directos y del lucro cesante, que podrá calcularse sobre el total de duración del contrato de haberse cumplido cabalmente y el precio de la locación.

CLÁUSULA 27: PROHIBICIÓN DE ELEMENTOS NOCIVOS. -

Queda prohibido a la **LOCATARIA** la introducción, en el inmueble alquilado de elementos nocivos o peligrosos, o de toda materia o producto u objeto, que, por su conformación, tamaño, naturaleza, residuo que deje, produzca ruido, etcétera, resulte perjudicial para la unidad objeto de este contrato, vecinos, etcétera o resulte opuesto a lo que disponen las leyes y reglamentos vigentes, el presente contrato y/o ordenanzas municipales. La **LOCATARIA** responde no solamente ante la **LOCADORA** sino también ante terceros, de todo perjuicio que origine el incumplimiento de esta cláusula o del espíritu de lo pactado a través de la misma.

El incumplimiento de lo acordado en este clausula se configura en causal de desalojo, lo que facultará a la **LOCADORA** para rescindir de este contrato por motivos imputables a la **LOCATARIA,** promover el juicio de desalojo y reclamar el pago de los daños y perjuicios directos y del lucro cesante, que podrá calcularse sobre el total de duración del contrato de haberse cumplido cabalmente y el precio de la locación

CLÁUSULA 28: PROHIBICIÓN DE ANIMALES

Queda prohibido a la **LOCATARIA** la introducción en el inmueble alquilado de animales de ningún tipo. En caso de incumplimiento de lo establecido precedentemente, la **LOCATARIA** se obliga, en concepto de cláusula penal, a pagar una multa diaria al equivalente de diez (10) litros diarios de nafta grado 3 (premium). Valor de la nafta que suministre SHELL, desde el día siguiente del que es notificada la **LOCATARIA** para que cese el incumplimiento hasta la fecha en que el inmueble se encuentre libre de animales. La multa acordada integra la prestación dineraria a cargo de la **LOCATARIA**. La **LOCADORA** podrá negarse a recibir de la **LOCATARIA**, todo pago que no comprenda la multa pactada en la presente, pudiendo la primera nombrada negarse a la recepción del canon en la medida en que no se cancelaren conjuntamente la multa pactada en esta cláusula penal, considerándose la negativa como de justa causa, no dando fundamento a la parte **LOCATARIA** a intentar su consignación judicial por tal razón. En todos los casos de recepción de pagos a cuenta, el mismo será imputado en primer lugar a la multa pactada en la presente cláusula penal y luego contra el capital de los restantes rubros adeudados. –

El incumplimiento de lo acordado en este cláusula se configura en causal de desalojo, lo que facultará a la **LOCADORA** para rescindir de este contrato por motivos imputables a la **LOCATARIA,** promover el juicio de desalojo y reclamar el pago de los daños y perjuicios directos y del lucro cesante, que podrá calcularse sobre el total de duración del contrato de haberse cumplido cabalmente y el precio de la locación

CLÁUSULA 29: EXCEPCION DE RESPONSABILIDAD

La **LOCADORA** no se responsabiliza de los accidentes, ni de los daños y perjuicios que, por cualquier motivo, en oportunidad o a causa de la locación pudiera resultar para la **LOCATARIA** o para terceros o para personas relacionadas con la **LOCATARIA** o para los bienes de ésta, sea por caso fortuito, fuerza mayor, robo, hurto, incendios u otros estragos, asumiendo la **LOCATARIA** la responsabilidad que pudiera derivar de los mismos. —

CLÁUSULA 30: LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD. -

La **LOCATARIA** libera a la **LOCADORA** de toda responsabilidad por la interrupción parcial o total, temporaria o permanente de los servicios de gas, electricidad, agua y cloacas y cualquier otro que sea accesorio a esta locación. La **LOCADORA** queda liberada de responsabilidad si la causa de la interrupción no le es imputable. –

CLÁUSULA 31: CONSENTIMIENTO. –

La **LOCATARIA** manifiesta, expresamente, su consentimiento para que la parte **LOCADORA** transmita a un tercero su posición contractual. – (Especialmente, para el caso de que la locadora propietaria venda la propiedad alquilada).

CLÁUSULA 32: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Si durante el contrato el inmueble alquilado fuere destruido parcial o totalmente por caso fortuito, el contrato queda rescindido, sin responsabilidad alguna para ninguna de las partes. —

CLÁUSULA 33: OBLIGACIÓN DE VIGILANCIA

La **LOCATARIA** está obligada a poner en conocimiento en forma fehaciente a la **LOCADORA,** de todo hecho o acto jurídico dañoso que afecte sus derechos y/o al inmueble alquilado, dentro de las veinticuatro horas (24) desde que se produce el hecho o acto jurídico perjudicial o antes del vencimiento de este término si la urgencia lo impone. La notificación se considera fehaciente si se produce, exclusivamente, por carta documento, telegrama colacionado y notificación notarial. El incumplimiento de esta obligación se constituye en causal de desalojo y faculta a la **LOCADORA** para rescindir este contrato de locación y a reclamar el pago de los daños y perjuicios directos y del lucro cesante, que podrá calcularse sobre el total de duración del contrato de haberse cumplido cabalmente y el precio de la locación. Al efecto de calcular el monto de la indemnización se considerará el precio de la locación que debe pagar la **LOCATARIA**, a la fecha en que recibe la intimación por parte de la **LOCADORA**.

Como consecuencia del incumplimiento de esta obligación la **LOCATARIA** es privada de toda garantía por parte de la **LOCADORA**.

Las partes entienden por notificación fehaciente a: telegrama colacionado, carta documento o notificación notarial.

CLÁUSULA 34: DEPÓSITO

EN MONEDA

La **LOCATARIA** se obliga a entregar a la **LOCADORA** la suma de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA MIL ($650.000) en concepto de depósito. Esta suma no devengará interés e indemnización y reajuste alguno y le será reintegrada a la **LOCATARIA** dentro de los treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de restitución del inmueble locado a la **LOCADORA**, totalmente desocupado, en las condiciones pactadas y siempre que no se adeude suma alguna por: a) precio de alquiler, b) indexación y reajuste, c) intereses, d) recargos, e) multas, f) Servicio de Energía Eléctrica, incluyendo la fuerza trifásica, g) facturas de Obras Sanitarias Mendoza. h) tasas, contribuciones e impuestos municipales, j) reparaciones, daños y perjuicios, y k) honorarios y gastos extrajudiciales y/o judiciales. El depósito será afectado únicamente por la **LOCADORA** al pago de las sumas y por los rubros especificados en el párrafo precedente y a cuenta de mayor cantidad. La suma entregada en depósito no se afectará al pago de alquileres por parte de la **LOCATARIA y CODEUDORES.**

CLÁUSULA 35: SEGURO. -

La **LOCATARIA** se obliga a contratar con una compañía aseguradora de primera línea, un seguro que cubra el siniestro de incendio por el valor en plaza de todo el inmueble locado, sus instalaciones, incluyendo daños a terceros. La póliza deberá tener vigencia por todo el plazo contractual y hasta la restitución del inmueble, debiéndose endosar a favor de **la LOCADORA**, a quien se entregará antes del día diez (10) de noviembre del año dos mil veintiséis (2026). La contratación del seguro, en caso de que la locataria no lo presente en tiempo y forma, podrá estar a cargo de la parte **LOCADORA**, con amplia facultad para elegir la empresa aseguradora. La cuota del seguro es y/o será una prestación de pago periódico que integra el precio de la locación. Ante la falta de pago de la cuota del seguro la **LOCADORA** podrá negarse a recibir de la **LOCATARIA**, cualquier otro pago emergente de la locación, en especial el canon mensual. –

Si no existiera seguro vigente al momento de producirse un siniestro como tal, la **LOCATARIA y sus codeudores** serán solidariamente responsables por todos los daños, perjuicios y costos que el mismo genere.

El incumplimiento de lo acordado en este clausula se configura en causal de desalojo, lo que facultará a la **LOCADORA** para rescindir de este contrato por motivos imputables a la **LOCATARIA,** promover el juicio de desalojo y reclamar el pago de los daños y perjuicios directos y del lucro cesante, que podrá calcularse sobre el total de duración del contrato de haberse cumplido cabalmente y el precio de la locación.-

CLÁUSULA 36: CODEUDORES. -

Las siguientes personas: 1) Sr. GARANTE UNO DE PRUEBA, DNI Nº 33333333, con domicilio real y especial en Calle de Prueba 123, Guaymallén, Mendoza (C.P.:5521); 2) Sr. GARANTE DOS DE PRUEBA, DNI Nº 44444444, con domicilio real y especial en Calle de Prueba 123, Guaymallén, Mendoza (C.P.:5521); 3) Sr. GARANTE TRES DE PRUEBA, DNI Nº 55555555, con domicilio real y especial en Calle de Prueba 123, Guaymallén, Mendoza (C.P.:5521); firman de conformidad este contrato y se constituyen en **CODEUDORES** en forma solidaria con la **LOCATARIA** por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo de la misma y emergentes de este contrato. En caso de cualquier incumplimiento contractual los **CODEUDORES** deberán hacerse cargo solidariamente con la **LOCATARIA** de los gastos y honorarios extrajudiciales, también el pago de los costos y costas de los juicios que pudieren promoverse en su contra. En caso de concurso o quiebra de la **LOCATARIA** no se suspenden los intereses para los **CODEUDORES.** La mora o el incumplimiento en que incurriere la **LOCATARIA,** hará incurrir automáticamente en la misma situación a los **CODEUDORES**, sin que sea necesaria notificación alguna a los mismos. La **LOCADORA** podrá iniciar juicio de modo conjunto contra la **LOCATARIA y los CODEUDORES**, o de modo independiente entre sí, o demandando indistintamente a algunos sí y a otros no. Los CODEUDORES son responsables por el pago de los costos y costas judiciales y/o gastos extrajudiciales emergentes del incumplimiento de las cláusulas contractuales por parte de **LOCATARIA,** aunque no hubiesen sido notificados de las respectivas demandas o requerimientos extrajudiciales o no hubiesen tenido intervención en las primeras. La **LOCADORA** podrá iniciar juicio de desalojo en contra de la **LOCATARIA**, sin necesidad de notificar la demanda o hacer saber de la existencia de la misma a los **CODEUDORES**, quedando éstos, igualmente, obligados a pagar los costos y costas de este proceso, por ser estas sumas líquidas derivadas de la locación. La **LOCADORA** podrá demandar de los **CODEUDORES** el pago de las costas del juicio de desalojo, a la que fue condenada la **LOCATARIA**, en el juicio ejecutivo iniciado o que iniciare por cobro de alquileres o sumas líquidas emergentes de la locación. La falta de aviso de la **LOCADORA** a los **CODEUDORES** de que la **LOCATARIA** no ha cumplido con una obligación contractual, en especial, que se encuentra atrasada en el pago del precio de los alquileres y accesorios legales, no los faculta para oponer excepciones al respecto, ni para pretender quedar desobligados por no haberse ejercido antes las acciones correspondientes, las que podrán ser iniciadas por la **LOCADORA** cuando lo estime conveniente y en los modos establecidos en párrafos precedentes. La restitución de la tenencia del bien locado a la **LOCADORA** debe constar por escrito emanado de ésta, la persona autorizada o su representante. En el supuesto que la situación jurídica y/o patrimonial de alguno de los CODEUDORES indicare su insolvencia o su inhabilidad sobreviviente, o fallecieran, la **LOCADORA** podrá requerir un nuevo **CODEUDOR**,

propietario, con dominio libre de embargos, hipotecas, bien de familia, inhibiciones, y cualquier otro gravamen, a satisfacción de la **LOCADORA**, dentro de los diez (l0) días corridos de intimado al efecto, fehacientemente, bajo apercibimiento de rescisión contractual y desalojo. –

CLÁUSULA 37: OBLIGACIONES INDIVISIBLES Y SOLIDARIAS.

Las obligaciones que asumen la **LOCATARIA** y los **CODEUDORES** por el presente contrato, son indivisibles y solidarias. En consecuencia, a la finalización del contrato por cualquiera de las causas en el contempladas, rescisión de común acuerdo, rescisión unilateral, en especial, por el vencimiento del plazo acordado y/o resolución por el inicio de acción de desalojo por causas imputables a la **LOCATARIA**, a los efectos de hacer menos gravosa la situación de todos los obligados, estos se facultan recíproca e irrevocablemente (locataria y codeudores) para que cualquiera de ellos pueda válidamente, sin la conformidad del otro, convenir con la locadora la entrega del inmueble arrendado, sin que ello importe transacción, renuncia, quita o novación sobre las sumas adeudadas por la **LOCATARIA** y **CODEUDORES** en concepto de: capital del precio de alquileres, reajustes, multas, intereses compensatorios y punitorios, deterioros, faltantes, costos y costas de procesos judiciales y administrativos, etcétera.-

Los locatarios se facultan recíprocamente e irrevocablemente para que cualquiera de ellos pueda válidamente, sin la conformidad del otro, convenir con la locadora la rescisión del contrato de locación o rescindir anticipadamente el contrato conforme lo prescribe el artículo 1221 del CCCN.

CLÁUSULA 38: MORA DE PLENO DERECHO

La falta de cumplimiento por parte de la **LOCATARIA** a cualquiera de las cláusulas del presente contrato, en especial, la falta de pago de un (l) mes de alquiler por adelantado en la época y lugar establecidos, la hará incurrir en mora de pleno derecho y sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial y producirá la rescisión culpable de este contrato, lo que facultará a la **LOCADORA** para promover el desalojo y reclamar el pago de los daños y perjuicios directos y del lucro cesante, que podrá calcularse sobre el total de duración del contrato de haberse cumplido cabalmente y el precio de la locación.

CLÁUSULA 39: CODEME - VERAZ

La **LOCATARIA** y los **CODEUDORES** aceptan expresamente que, ante la falta de pago, en el tiempo y forma pactada en este contrato, de un mes de alquiler, o el incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales, el locador o quien represente sus derechos podrá presentarlos como morosos ante el Clearing Mendoza, CODEME, VERAZ, etcétera. —

Consecuente con lo prescripto por los artículos 5, 6, 11 inciso 1º y aplicables de la Ley 25.326, la **LOCATARIA** y los **CODEUDORES** prestan su libre, expreso e informado consentimiento para que la **LOCADORA** ejerza el derecho consagrado en el primer párrafo de la presente cláusula.

CLÁUSULA 40: HONORARIOS PROFESIONALES

La **LOCATARIA** y los **CODEUDORES,** solidariamente, tendrán a su cargo exclusivo el pago de los honorarios profesionales y demás gastos, extrajudiciales y/o judiciales, originados como consecuencia del incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente contrato. --

CLÁUSULA 41: PROCESO DE ESTRUCTURA MONITORIA Y EJECUCIÓN.

Las partes convienen que el cobro de toda suma adeudada como resultado de esta locación, se tramite según las normas para el proceso de estructura monitoria y ejecución previsto por los artículos 232, 233, 234 y aplicables del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de la provincia de Mendoza. –

CLÁUSULA 42: REDACCIÓN DEL CONTRATO DE LOCACIÓN

El presente contrato, cada una de sus cláusulas, han sido instrumentadas conforme a expresas instrucciones impartidas por las partes. Estas declaran que conocen y aceptan todas y cada una de las cláusulas del presente instrumento y lo suscriben manifestando total conformidad con relación a la redacción del mismo. -

CLÁUSULA 43: FUERO FEDERAL – COMPETENCIA. -

Las partes y los codeudores renuncian expresamente al fuero federal, sometiéndose, exclusivamente, a la competencia territorial de los Tribunales de Paz de la Capital de Mendoza, correspondientes a la Primera Circunscripción Judicial. —

CLÁUSULA 44: SELLADO

En caso de que el presente contrato se constituya en hecho imponible del tributo de sellos, será solventados por partes iguales entre la **LOCADORA** y la **LOCATARIA**. –

CLÁUSULA 45: INTERVENCIÓN PROFESIONAL. -

En la mediación, negociación y conclusión de la celebración de este contrato de locación, interviene la Corredora Pública Inmobiliaria SRA LAURA ALICIA GONZALEZ, matrícula Nº1572, a quien las partes le deben abonar los honorarios profesionales, conforme lo dispone el art. 1351 del Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN) y el ordenamiento jurídico vigente. –

CLÁUSULA 46: DOMICILIOS ESPECIALES

Para todos los efectos emergentes directa o indirectamente de este contrato y de la relación locativa prevista en el mismo, se declaran los siguientes domicilios especiales donde se tendrán por válidas todas las notificaciones extrajudiciales y judiciales: La parte **LOCADORA** y la parte **LOCATARIA** en los domicilios indicados en el encabezado del presente contrato; Los **CODEUDORES** en los indicados en cláusula treinta y seis del presente contrato.-

CLÁUSULA 47: DOMICILOS ELECTRÓNICOS

Las partes fijan los siguientes domicilios electrónicos y números telefónicos:

LOCADORA Sr. LOCADOR DE PRUEBA: correo: prueba@example.com; sin teléfono declarado

LOCATARIA ocupante Sr. LOCATARIO DE PRUEBA: correo: prueba@example.com; sin teléfono declarado

CODEUDOR Sr. GARANTE UNO DE PRUEBA: correo: prueba@example.com; sin teléfono declarado

CODEUDOR Sr. GARANTE DOS DE PRUEBA: correo: prueba@example.com; sin teléfono declarado

CODEUDOR Sr. GARANTE TRES DE PRUEBA: correo: prueba@example.com; sin teléfono declarado

Las partes acuerdan que, en los domicilios electrónicos y números telefónicos fijados en esta cláusula se tendrán por fehacientes, válidas y vinculantes las notificaciones que se cursaren a los mismos, siendo plenamente eficaces todos los emplazamientos y/o comunicaciones que allí se practiquen. No se deben notificar en los domicilios electrónicos, las notificaciones que se pactaron, exclusivamente, por carta documento, telegrama colacionado y notificación notarial,

CLÁUSULA 48: NOTIFICACIÓN FEHACIENTE VÁLIDA.

Las partes acuerdan que toda notificación remitida por la **LOCADORA y/**o quien represente sus derechos, al domicilio real y/o especial (A elección de la **LOCADORA**) denunciado por la **LOCATARIA** y los **CODEUDORES** en este contrato, se tendrá por válida, aun si la **LOCATARIA** y/o los **CODEUDORES** se negaran a recibirla o no pudiese perfeccionarse por motivos imputables a los mismos.

CLÁUSULA 49: <u>DECLARACIÓN</u>

Las partes **LOCADORA, LOCATARIA y CODEUDORES** declaran expresamente que han leído y comprendido todas y cada una de las cláusulas de este contrato

Las partes **LOCADORA, LOCATARIA y CODEUDORES**, manifiestan su expreso consentimiento de instrumentar y firmar este contrato de locación

Prestando conformidad y para constancia se firman dos ejemplares del mismo tenor, en Guaymallén, Mendoza a treinta (30) días del mes de octubre del año dos mil veintiséis (2026). -